



DOCUMENT CONTRACTUEL

Conditions générales de vente

Les règles qui encadrent chaque projet : devis, déroulement, paiement, maintenance et droits. Elles s'appliquent à toute commande passée auprès de Pixel Designer.

● Création de sites ● Refonte ● Options & maintenance

PRESTATAIRE Pixel Designer — Rayan	STATUT Entrepreneur individuel (micro-entreprise)	SIRET 935 191 619 00037
ADRESSE 5 Route de la Saline, 70200 Lure	CONTACT studio.pixeldesigner@proton.me 07 69 32 26 72	SITE studiopixeldesigner.github.io/pixeldesigner

ARTICLE 01

Prestataire et champ d'application

Les présentes conditions générales de vente (CGV) s'appliquent à toutes les prestations proposées par Pixel Designer, dont les coordonnées figurent ci-dessus.

Les prestations couvertes sont la création de sites internet (formules One-Page, Vitrine Pro et Sur-mesure), la refonte de sites existants, et les options complémentaires : page additionnelle, e-commerce léger, création de fiche Google Business et maintenance.

Toute commande implique l'acceptation sans réserve des présentes CGV, qui prévalent sur tout autre document du client, sauf accord écrit contraire. Les CGV applicables sont celles en vigueur à la date de signature du devis.

ARTICLE 02

Devis et commande

Chaque prestation fait l'objet d'un devis gratuit, valable **30 jours** à compter de sa date d'émission. Le devis précise le contenu de la prestation, le nombre de pages, le nombre de retouches incluses, le prix et le délai prévisionnel.

Le devis est transmis et accepté en ligne. La commande est ferme dès que le client a accepté le devis par signature électronique et versé l'acompte. L'acceptation du devis vaut acceptation des présentes CGV. Le travail ne commence qu'à réception de l'acompte.

Acompte : 50 % du montant total à la signature. Le solde est dû à la mise en ligne du site.

Prestations, tarifs, délais et retouches

Tarifs en vigueur à la date des présentes CGV. Le prix, le délai et le nombre de retouches qui s'appliquent sont ceux indiqués sur le devis accepté.

One-Page

Idéal pour démarrer ou présenter une activité locale.

⌚ 2 à 3 jours 🔄 3 retouches

450 € net

Vitrine Pro

POPULAIRE

Jusqu'à 5 pages structurées.

⌚ 1 à 2 semaines 🔄 4 retouches

850 € net

Sur-mesure

Fonctionnalités avancées, base de données.

⌚ 2 à 4 semaines 🔄 4 retouches

Sur devis

Refonte de site

Jusqu'à 3 pages, accueil inclus. +40 € par page supplémentaire.

⌚ 2 à 5 j, +1 j / 2 pages 🔄 3 retouches

200 €

Page additionnelle

Création et ajout d'une page.

⌚ Précisé au devis

90 € / page

E-commerce léger

Païement Stripe ou PayPal, catalogue, 1 page dédiée.

⌚ Précisé au devis

350 €

Fiche Google Business

Création de la fiche : photos, horaires, site, réseaux.

⌚ Précisé au devis

90 €

Maintenance

Mise à jour ou petit ajustement visuel ou technique.

⌚ Précisé à la demande

75 € / intervention

ARTICLE 03

Déroulement du projet et validation

- Brief** : le client décrit son activité, ses objectifs et ses goûts.
- Contenus** : le client fournit ses textes, photos et logo dans un délai de 15 jours après l'acceptation du devis.
- Proposition** : Pixel Designer présente une première version du site.
- Retouches** : le nombre de retouches inclus dépend de la prestation (voir l'article 2). Une retouche correspond à une série de demandes de modifications envoyées en une seule fois. Les retouches supplémentaires, ou les demandes qui changent le périmètre du projet, font l'objet d'un devis complémentaire.
- Validation et mise en ligne** : le client valide le site par écrit (un e-mail suffit). Sans réponse 15 jours après la présentation de la version finale, le site est réputé validé.

Les délais sont donnés à titre indicatif. Ils sont suspendus tant que le client n'a pas fourni les contenus ou les validations demandés.

Si le client ne donne plus de nouvelles pendant plus de **2 mois**, Pixel Designer peut clôturer le projet. Le travail réalisé est alors facturé au prorata et l'acompte reste acquis.

Prix et paiement

Les prix sont indiqués en euros, nets de taxe : **TVA non applicable, art. 293 B du CGI**. Les prix applicables sont ceux du devis signé.

Les factures sont payables **à réception**, par virement bancaire sur le compte professionnel de Pixel Designer, ou par tout autre moyen indiqué sur la facture. Aucun escompte n'est accordé pour paiement anticipé.

- **Retard de paiement d'un client professionnel** : tout retard entraîne de plein droit, sans mise en demeure préalable, des pénalités de retard calculées au taux directeur de la Banque centrale européenne majoré de 10 points, ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de **40 €** par facture (articles L441-10 et D441-5 du Code de commerce).
- **Retard de paiement d'un client particulier** : après une mise en demeure restée sans effet pendant 8 jours, les sommes dues portent intérêt au taux légal.

En cas de non-paiement, Pixel Designer peut suspendre la mise en ligne, les modifications ou la maintenance jusqu'au règlement complet, après en avoir informé le client par écrit.

Maintenance

- **Maintenance à l'intervention**. L'option « Maintenance et sérénité » couvre les mises à jour et les petits ajustements visuels ou techniques d'un site existant, au tarif de **75 € par intervention**. Une intervention correspond à une demande ponctuelle traitée en une seule fois. Une demande plus importante (nouvelle page, nouvelle fonctionnalité, refonte) fait l'objet d'un devis séparé, selon les tarifs de l'article 2.
- **Délai**. Pixel Designer confirme la prise en charge de la demande et indique un délai de réalisation avant d'intervenir.
- **Paiement**. Chaque intervention est facturée une fois réalisée, payable à réception de la facture.
- **Abonnement**. Si un abonnement de maintenance est proposé dans un devis, sa durée, son contenu, son prix et ses conditions de résiliation sont ceux indiqués dans ce devis.
- **Limites**. La maintenance ne couvre pas les dommages causés par une intervention du client ou d'un tiers sur le site, ni les pannes des services extérieurs (hébergeur, registre du nom de domaine, prestataires de paiement, base de données externe).

Propriété intellectuelle

Après paiement intégral du prix, Pixel Designer cède au client les droits d'utilisation, de reproduction et de modification du site réalisé pour lui, pour le monde entier et pour toute la durée des droits, dans le cadre de son activité. Tant que le paiement n'est pas complet, Pixel Designer reste titulaire de ces droits.

Les outils, modèles, bouts de code génériques et savoir-faire réutilisables de Pixel Designer restent sa propriété.

Le client garantit qu'il détient les droits sur les textes, photos, logos et autres contenus qu'il fournit, et garantit Pixel Designer contre toute réclamation à ce sujet.

Référence. Sauf refus écrit du client, Pixel Designer peut présenter le site réalisé dans son portfolio et sur ses supports de communication, et placer une mention discrète « Site réalisé par Pixel Designer » en pied de page.

Obligations et responsabilité

Pixel Designer s'engage à réaliser les prestations avec soin, selon les règles de l'art. Il s'agit d'une **obligation de moyens**.

Le client s'engage à fournir des contenus exacts et licites, à répondre dans des délais raisonnables et à régler les sommes dues. Il reste seul responsable du contenu publié sur son site et des mentions légales qui le concernent.

Pixel Designer n'est pas responsable du positionnement du site dans les moteurs de recherche, ni des résultats commerciaux du client, ni des interruptions dues à l'hébergeur ou à un tiers.

- **Services tiers.** Certaines prestations reposent sur des services extérieurs : Stripe ou PayPal pour l'e-commerce léger, Supabase ou une solution équivalente pour les bases de données de la formule Sur-mesure, Google pour la fiche Google Business, ainsi que l'hébergeur et le registre du nom de domaine. Le client accepte les conditions de ces services ; leurs éventuels abonnements et frais (commissions sur les paiements, par exemple) restent à sa charge, sauf mention contraire au devis. Pixel Designer n'est pas responsable de leurs pannes, de leurs changements de conditions, ni des délais de validation ou des suspensions décidés par Google.
- **Fin de la collaboration.** À la fin de la relation, Pixel Designer remet au client, à sa demande et sous 15 jours, les fichiers de son site et les accès dont il dispose (nom de domaine, comptes créés pour lui), sous réserve du paiement de toutes les sommes dues.

Pour un client professionnel, la responsabilité de Pixel Designer est limitée au montant payé par le client pour la prestation concernée.

Droit de rétractation

- **Qui est concerné.** Le client particulier qui signe à distance (par e-mail, en ligne) ou hors des locaux de Pixel Designer (chez lui, sur un salon) dispose d'un délai de **14 jours** à compter de la signature pour se rétracter, sans motif (article L221-18 du Code de la consommation). Ce droit s'applique aussi au client professionnel qui emploie **5 salariés ou moins**, lorsque le contrat est signé hors établissement et que la création d'un site n'entre pas dans le champ de son activité principale (article L221-3).
- **Comment se rétracter.** Le client informe Pixel Designer par e-mail ou par courrier, avant la fin du délai, par une déclaration claire ou au moyen du formulaire ci-dessous. Les sommes versées sont remboursées sous 14 jours.
- **Démarrage anticipé.** Si le client souhaite que le travail commence avant la fin du délai, il doit le demander expressément par écrit. S'il se rétracte ensuite, il paie le travail déjà réalisé, au prorata. Il perd son droit de rétractation si la prestation est entièrement réalisée avant la fin du délai, à sa demande expresse.
- **Acompte hors établissement.** Pour un contrat signé hors établissement avec un client particulier, aucun paiement n'est encaissé avant l'expiration d'un délai de 7 jours après la signature.

FORMULAIRE DE RÉTRACTATION

À compléter et renvoyer uniquement si vous souhaitez vous rétracter.

À l'attention de Pixel Designer, 5 Route de la Saline, 70200 Lure — studio.pixeldesigner@proton.me

Je vous notifie par la présente ma rétractation du contrat portant sur la prestation ci-dessous :

Prestation : _____

Devis signé le : _____

Nom du client : _____

Adresse du client : _____

Date et signature : _____

ARTICLE 09

Données personnelles

Pixel Designer collecte uniquement les données nécessaires à la gestion des devis, des factures et des projets (nom, coordonnées, informations de facturation). Elles ne sont ni vendues ni cédées, et sont conservées le temps de la relation commerciale puis pendant les durées légales de conservation comptable.

Conformément au RGPD, le client peut accéder à ses données, les faire rectifier ou supprimer en écrivant à studio.pixeldesigner@proton.me.

Lorsque le site du client collecte lui-même des données (formulaire de contact, réservation), le client en reste responsable ; Pixel Designer l'aide sur demande à mettre en place les mentions nécessaires.

ARTICLE 10

Médiation et litiges

En cas de difficulté, le client et Pixel Designer recherchent d'abord une solution amiable.

À défaut d'accord amiable, tout litige avec un client professionnel est soumis aux tribunaux compétents du ressort de Vesoul. Pour un client particulier, le tribunal compétent est celui désigné par les règles de droit commun.

Les présentes CGV sont soumises au droit français.